

RECURSO CÍVEL Nº 5089268-68.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALFAPARK (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

CEF. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA DE VALOR INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 3º, §3º, DA LEI Nº 10.259/2001. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES QUE SE VENÇAM ENQUANTO DURAR O PROCESSO, MESMO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 323 DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar em parte a sentença e determinar que sejam incluídas na condenação da CEF as prestações que se vencerem enquanto durar a obrigação, mesmo que após o trânsito em julgado. Sem custas nem honorários, visto tratar-se de parte recorrente vencedora, ainda que parcialmente. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5089268-68.2024.4.02.5101

510015688358 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5089268-68.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALFAPARK (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado tempestivo interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de cobrança de cotas condominiais em atraso.

A lide foi julgada nos seguintes termos:

" Trata-se de ação proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALFAPARK, representado por sua síndica, Nilza Vilarim dos Santos Aquino, em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, na qual requer a condenação da Ré ao pagamento de R\$ 21.858,14, referente às cotas condominiais em atraso, bem como, as contas condominiais que vencerem no curso do processo.

Como causa de pedir, sustenta em síntese, que a CEF é proprietária do imóvel situado na Avenida Lúcio Costa, nº 6.400 - apartamento 1104 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro e responsável pelo pagamento e contribuições condominiais do imóvel, no entanto, a CEF encontra-se inadimplente com as cotas condominiais desde setembro de 2023.

Documentos que instruem a inicial - Evento 1 - anexos 2 a 14.

Devidamente citada, a CEF apresentou contestação - Evento 11, sustentando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, uma vez que o imóvel encontra-se ocupado pelo devedor fiduciante ou terceiro sob sua responsabilidade. No mérito, requer a improcedência dos pedidos.

É o relato do necessário. Passo a decidir.

Indefiro a gratuidade de justiça, eis que não postulado pela parte autora.

Afasto a ilegitimidade passiva arguida pela CEF, uma vez que o documento juntado no Evento 1 - anexo 5 demonstra que houve a consolidação da propriedade do imóvel em favor da CEF em 07/05/2019, sendo a mesma responsável pelo pagamento das cotas condominiais em atraso, inclusive as anteriores à consolidação da propriedade.

Sem mais preliminares, e por se tratar de matéria eminentemente de direito, passo à imediata apreciação do mérito da causa, nos termos do art. 355, I do CPC, uma vez que a matéria não necessita de dilação probatória de prova testemunhal, documental e pericial, sendo eminentemente de direito, como abaixo se demonstrará, já devidamente instruído o feito pelas partes.

Compulsando os autos do processo em epígrafe constato que em 07/05/2019 foi consolidada a propriedade de imóvel situado na Avenida Lúcio Costa, nº 6.400 - apartamento 1104 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro em favor da CEF, decorrendo daí, e uma vez incorporado ao seu patrimônio a propriedade, resta concretizada a transferência, e a consequente responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais.

As Cotas condominiais constituem-se em obrigações propter rem ou ob rem, também conhecidas como mistas ou ambulatorias. Diz-se que são mistas porque assimilam características tanto de direitos reais quanto de direitos obrigacionais. Nelas, a pessoa do credor ou do devedor individualiza-se não em razão de um ato de autonomia privada, mas em função da titularidade de um direito real. Nos dizeres de Antunes Varella, "é uma obrigação imposta, em atenção a certa coisa, a quem for titular desta". O obrigado é o titular do direito real, havendo a possibilidade de sucessão no débito fora das hipóteses normais de transmissão das obrigações.

Deste modo, no caso específico das cotas condominiais, as prestações decorrem da assunção do direito real de propriedade, acompanhando o imóvel em todas as alterações subjetivas em sua titularidade. Portanto, adquirido o imóvel com a existência de referidos débitos, o proprietário assumirá os encargos condominiais e tributários em atraso, ainda que a dívida tenha sido gerada por terceiro.

Em verdade, a eventual prolação de uma decisão judicial não produzirá qualquer efeito direto sobre os antigos possuidores diretos, eis que nenhuma obrigação surgirá de tal ato, tornando-se, assim, dispensável a presença destes no polo passivo da relação processual.

No caso posto nos autos, segundo toda a documentação que instrui o presente processo, temos a seguinte situação: o imóvel sobre o qual incidem as cotas condominiais objetos desta demanda foi adquirido mediante contrato de compra e venda por Jose Ermida e Maria Eny Avila Ermida (R-7), e hipotecado à CEF.

Entretanto, como se tratava de uma compra realizada através de financiamento, o imóvel foi dado em garantia do cumprimento da obrigação em favor da CEF e como o devedor incorreu em mora foi consolidada a propriedade em favor da CEF em 07/05/2019 (AV-22), senão vejamos:

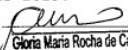


Valide aqui
este documento

REGISTRO GERAL

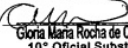
MATRICULA	FICHA
112674	4
	VERSO

fiduciária, registrado com o nº 19. Rio de Janeiro, 21 de março de 2019.

O Oficial  ECWM58398 GIP

Gloria Maria Rocha de Carvalho
10º Oficial Substituto
CTPS: 61786/015-RJ

AV - 22 **CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE:** Pelo requerimento de 24/04/19, prenotado em 30/04/19 com o nº1861043 à fl.166v do livro 1-JT, fica averbada a **CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE** do imóvel em favor da fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, anteriormente qualificada, ficando a mesma com a obrigação de promover o leilão público do imóvel dentro de 30 (trinta) dias contados da data da averbação, tendo em vista que os fiduciários JOSE ERMIDA e sua mulher MARIA ENY AVILA ERMIDA, anteriormente qualificados, mesmo depois de intimados para pagar a dívida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da intimação averbada com o nº21, bem como das despesas decorrentes, não cumpriu o contrato. O imposto de transmissão foi pago pela guia nº2246705 em 17/04/19. Valor atribuído para base de cálculo dos emolumentos: R\$800.000,00. Rio de Janeiro, 07 de maio de 2019.

O Oficial  ECWM92843 TQZ

Gloria Maria Rocha de Carvalho
10º Oficial Substituto
CTPS: 61786/015-RJ

CERTIFICO que a presente cópia é reprodução autêntica do inteiro teor da matrícula nº 112674, extraída nos termos do art. 19, § 1º da Lei 6.015/73, dela constando a situação jurídica e todos os eventuais ônus e indisponibilidades que recaiam sobre o imóvel, bem como a eventual existência de ações reais e pessoais reipersecutórias, sobre os atuais proprietários ou sobre os detentores de direitos relativos ao mesmo, prenotados até o dia anterior.

Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2024.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EETR35248 QWC
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sistema-publico>



Regimento de Custas Tabela 05.4
Certidão: R\$ 100,00
Lei 3217/1999 (FETJ): R\$ 19,60
Lei 4964/2005 (FUNDERJ): R\$ 4,90
Lei 111/2008 (FUNPERJ): R\$ 4,90
Lei 6281/2012 (FUNARPEN): R\$ 5,88
Lei 6370/2012 (PMCMV): R\$ 1,96
Lei 6917/1984 (ISS): R\$ 6,20
Valor Total: R\$ 143,09

Valide este documento clicando no link a seguir: <https://assinadorweb.onr.org.br/docs/BGACS-PAX5D-MLFMX-AWUVL>

Neste sentido, importa dizer que a adjudicação é o ato judicial mediante o qual se estabelece e se declara que a propriedade de uma coisa (bem imóvel) se transfere de seu primitivo dono (transmitente) para o credor (adquirente) que então assume sobre a mesma, todos os direitos de domínio e posse que são inerentes a toda e qualquer alienação.

Assim, ao adjudicar o imóvel a CEF tornou-se responsável pelo pagamento de débitos anteriores por não ter tido comportamento de diligenciar acerca de tais ônus, bem como pelos débitos posteriores por força da convenção do condomínio e da própria lei.

Sendo assim, o instrumento que cria as obrigações aos condôminos, define que as despesas comuns serão custeadas por estes.

Em reforço a tal posicionamento trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça :

CONDOMÍNIO. COTAS CONDOMINIAIS.

O adquirente da unidade responde perante o condomínio pelas cotas condominiais em atraso. O modo de aquisição não assume relevo. Recurso conhecido pelo dissídio, mas não provido. (RESP 67701/ RS, REL. Min. COSTA LEITE, DJ. 20/05/97, TERCEIRA TURMA, FONTE : RSTJ, V. 96, PAG. 252.)

Deste modo, considerando-se tudo o que foi exposto acima, depreende-se que é a CEF obrigada a pagar as verbas condominiais em atraso, que não tiverem sido atingidas pela prescrição, posto ter a posse do mesmo durante todo o período cobrado, ressalvada a hipótese de ação de regresso contra os ex- mutuários.

Trata-se de questão que não tem o condão de alterar a obrigação da CEF de, por ora, proceder à quitação dos débitos que vem lhe sendo cobrados, pois, como visto, por se tratar de obrigação propter rem, as taxas condominiais acompanham a coisa, cabendo a sua quitação ao seu último adquirente - que, no presente caso, é sem sobra de dúvidas, a CEF. O Código Civil de 2002 só veio a corroborar tal entendimento, segundo o que dispõe o seu art. 1.345, *ipsis litteris*: "o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios".

Neste mesmo sentido, vejamos as seguintes decisões, *mutatis mutandis*:

CIVIL. COTAS CONDOMINIAIS. ARREMATACÃO DE IMÓVEL PELO AGENTE FINANCEIRO. DÍVIDA POSTERIOR À AQUISIÇÃO. ÔNUS DA CEF.I. Havendo a CEF adquirido o imóvel mediante arrematação extrajudicial, evidentemente que ela é responsável pelo pagamento das cotas condominiais vencidas a posteriori, sendo desinfluyente a circunstância de o apartamento somente ter-lhe sido entregue pelos mutuários e ocupantes após o vencimento das parcelas, porquanto cuida-se de relação estranha ao condomínio.II. Recurso especial não conhecido.

(STJ. Resp - Recurso Especial - 534995. Processo: 200300535789/SC. 4.^a T. J: 08/06/2004.DJ:16/08/2004, p.264. Relator Min. Aldir Passarinho Junior)

AÇÃO DE COBRANÇA - COTAS CONDOMINIAIS - ADQUIRENTE - ARREMATANTE - LEGITIMIDADE - OBRIGAÇÃO PROPTER REM.Para garantir o equilíbrio econômico e financeiro do condomínio, a cota parte atribuível a cada unidade é considerada obrigação propter rem. Por isso, o arrematante de imóvel em condomínio responde pelas cotas condominiais em atraso, ainda que anteriores à aquisição. Precedentes do STJ. Recurso especial provido.

(grifo nosso - REsp 400997/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06.04.2004, DJ 26.04.2004 p. 165).

CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMÓVEL ARREMATADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS EM ATRASO. NATUREZA PROPTER REM DO DÉBITO.- Preliminares rejeitadas. A responsabilidade da CEF, uma vez proprietária do imóvel, independe de sua imissão na posse, razão pela qual o depoimento pessoal requerido não se mostra hábil ao deslinde da ação. A CEF é parte legítima em ação que objetiva a cobrança de despesas de condomínio de imóvel por ela arrematado. Estabelece-se a legitimidade passiva para o devedor ou aquele sub-rogado na obrigação. Ou as taxas foram constituídas antes ou depois da arrematação. Na primeira hipótese, devedor seria o proprietário e a CEF em relação a elas se qualificaria como sub-rogada. Na segunda situação, a empresa pública já responde como proprietária e assume a condição de devedora. De outro lado, inexistem nos autos qualquer elemento com o condão de refutar o valor probatório da documentação apresentada. O pretendente ofertou toda a documentação de que dispunha suficiente para demonstrar o alegado.- O pagamento das despesas condominiais é obrigação vinculada ao proprietário do bem, nesta condição, e que se transfere plenamente com a alteração da titularidade, independentemente da anuência ou ciência do sucessor.- A CEF deve responder pela dívida resultante dos encargos de condomínio relativos à unidade que adquiriu, independentemente de terem sido originados em período anterior à arrematação do bem, momento a partir do qual passa a figurar como

proprietária.- A falta de imissão na posse do imóvel adquirido não obsta a cobrança das cotas devidas, porquanto, perante o condomínio, o proprietário figura como responsável pelo pagamento.- O artigo 1.336, 1º, do NCC, vigente desde 11.03.2003, e o artigo 12, 3º, da Lei n.º 4.591/64, aplicável aos períodos anteriores, determinam a incidência de juros e multa ao condômino em débito, portanto exigíveis a partir do vencimento de cada prestação e, por ser uma obrigação propter rem, sua transferência se opera no tocante aos consectários da mora debendi.- O artigo 1.062 do Código Civil de 1916 estipulava a taxa de juros em 6% ao ano como remédio às situações em que não houvesse outra taxa convencionada. Tal dispositivo não afasta a aplicação do percentual estabelecido na lei de condomínios (juro moratório de 1% ao mês, conforme artigo 12, 3º, da Lei n.º 4.591/64) atualmente substituído pelo artigo 1.336, 1º do atual Código Civil, que prevê a possibilidade de se convencionar a respeito. Preliminares rejeitadas. Apelação não provida.

(TRF 3.ª Região. Ac - 940896. Processo: 200361140004922/SP. 5.ª t. J.: 29/11/2004. Dju:01/02/2005, p. 196. Rel. Desembargador Federal André Nabarrete).

In casu, conforme demonstra a certidão do RGI carreada aos autos, o imóvel teve a propriedade consolidada em favor da CEF (EMGEA), cabendo-lhe como proprietária do referido bem, a obrigação de arcar com todas as dívidas que recaiam sobre ele, independentemente de estar na posse do imóvel ou não, ou ainda, se a propriedade está sendo objeto de litígio.

O artigo 1.336, § 1º, do Código Civil, vigente desde 11.03.2003, e o artigo 12, § 3º, da Lei n.º 4.591/64, aplicável aos períodos anteriores, determinam a incidência de juros e multa ao condômino em débito, portanto exigíveis a partir do vencimento de cada prestação e, por ser uma obrigação "propter rem", sua transferência se opera no tocante aos consectários da "mora debendi".

Na forma do art. 395 do Código Civil, é legítima a incidência de correção monetária a partir do momento em que o valor da cota se tornou devido, não havendo que falar em aplicação da Lei nº 6.899/81.

Destaque-se que, não havendo juros moratórios convencionados em convenção de condomínio, incidir-se-ão, in casu, juros moratórios de 1% ao mês, consoante a dicção do art. 1.336, § 1º do CC/02.

A interpretação do art. 323 do CPC deve ser realizada com certa parcimônia, entendendo que a parte autora somente faz jus às prestações vincendas até a prolação da sentença. As cotas condominiais vencidas após a presente decisão devem ser cobradas por meio de outra ação.

Para o condomínio não importa quem está cumprindo com as obrigações condominiais, se é o proprietário, o possuidor ou ainda um terceiro. Contudo, uma vez ocorrida a mora, por força de lei, é em face do proprietário que ele vai ajuizar a respectiva ação de cobrança porque é ele a parte legitimada para arcar com dívida.

Desta forma é procedente o pedido autoral de ver as cotas condominiais pagas por aquele que realmente tem a obrigação original de quitá-las, ou seja, a CEF.

Conforme demonstrado no Evento 1 – anexo 12, a CEF encontra-se inadimplente com as cotas condominiais referentes ao período de setembro de 2023 a outubro de 2024, totalizando a quantia de R\$ 19.701,05 (valor principal):

PLANILHA DE DÉBITOS								
Condomínio: COND. ALFA PARK				Data Base: 30/10/2024				
Unidade: APTO 1104				Índice: IPCA				
Condomínio: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Núcleo: 01				
Nº Recibo	Vencimento	Vi. Principal	Índice	Correção	% Juros	Juros-Mora	Multa	Total
6653791	10/09/2023	1.377,32	1,04696240	1.442,00	13,00	187,46	28,84	1.658,30
6682342	10/10/2023	1.377,32	1,04424740	1.438,26	12,00	172,59	28,77	1.639,62
6705815	10/11/2023	1.435,39	1,04174720	1.495,31	11,00	164,48	29,91	1.689,70
6736167	10/12/2023	1.428,19	1,03883850	1.483,66	10,00	148,37	29,67	1.661,70
6761231	10/01/2024	1.357,92	1,03305340	1.402,80	9,00	126,25	28,06	1.557,11
6787540	10/02/2024	1.361,45	1,02873270	1.400,57	8,00	112,05	28,01	1.540,62
6819713	10/03/2024	1.461,24	1,02026450	1.490,85	7,00	104,36	29,82	1.625,03
6850047	10/04/2024	1.426,82	1,01863470	1.453,41	6,00	87,20	29,07	1.569,68
6873318	10/05/2024	1.426,82	1,01477850	1.447,91	5,00	72,40	28,96	1.549,26
6906780	10/06/2024	1.385,44	1,01013190	1.399,48	4,00	55,98	27,99	1.483,45
6928107	10/07/2024	1.385,44	1,00801510	1.396,54	3,00	41,90	27,93	1.466,37
6962126	10/08/2024	1.389,24	1,00419910	1.395,07	2,00	27,90	27,90	1.450,88
6985848	10/09/2024	1.389,24	1,00440000	1.395,35	1,00	13,95	27,91	1.437,21
7009704	10/10/2024	1.499,22	1,00000000	1.499,22	0,00	0,00	29,98	1.529,20
Totalização:		R\$ 19.701,05		R\$ 20.140,44		R\$ 1.314,89	R\$ 402,81	R\$ 21.858,14

Isto posto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, com fundamento no art. 487, I do CPC, para condenar a CEF a pagar à parte autora as cotas condominiais vencidas , relativas **ao período de setembro de 2023 a outubro de 2024, bem como, as cotas condominiais vencidas no curso do processo, até o trânsito em julgado.**

Deverão incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária incidentes desde a data de cada parcela vencida, além da multa de 2% sobre o valor do débito, prevista no Art. 1336, §1º do Código Civil.

A correção monetária será contada na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 242/01, do Conselho de Justiça Federal (Cap. V, item 1) e o pagamento deverá se dar na forma do art. 17 da Lei nº 10.259/2001 e

Custas para recurso na forma da Lei.

Transitada em julgado, intime-se a parte autora para juntar aos autos, no prazo de 20(vinte) dias, planilha de cálculo elaborada com os critérios estabelecidos acima.

Vindos, intime-se a CEF para cumprimento.

*Depositada a quantia, poderá a parte autora, independentemente de intimação, sacar o valor depositado mediante a apresentação de cópia desta sentença, **que servirá de alvará judicial**, na agência PAB FÓRUM CRIMINAL (nº 4117), com endereço na Av. Venezuela, nº 134, térreo, para recebimento da quantia.*

Após, dê-se baixa e arquivem-se. PRI.

Sentença assinada digitalmente (certificação digital) na forma do art. 1º do Provimento Conjunto nº 4 de 16 de dezembro de 2005."

Recorre a parte autora requerendo, de início, a anulação da sentença, com a remessa dos autos à Vara Federal, considerando que a tramitação perante os JEFs poderá ocasionar-lhe prejuízos, caso o débito venha a ultrapassar o limite de sessenta salários mínimos. No mérito, impugna o termo final da condenação imposta em sentença (trânsito em julgado) e pede a reforma do julgado a fim de "*incluir na condenação as prestações sucessivas enquanto durar a obrigação do devedor, e não somente até o trânsito em julgado da ação como fixado, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil.*"

É o breve relatório.

VOTO

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar: I) se a sentença deve ser anulada em razão da incompetência do Juízo; e II) se a condenação deve ou não adotar o trânsito em julgado como termo final.

Quanto ao primeiro ponto, entendo que não há incompetência a reconhecer no caso concreto.

Ora, em se tratando de causa proposta em face da CEF à qual se atribuiu valor inferior a sessenta salários mínimos, a **competência absoluta** para processá-la e julgá-la é do Juizado Especial Federal Cível. Nesse sentido é o art. 3º, §3º, da Lei nº 10.259/2001, que diz:

"Art. 3º Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.

§ 3º No foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência é absoluta."

Logo, sendo a competência de natureza absoluta, prevista em lei, não há a possibilidade de que as partes optem por afastá-la. Tal faculdade existiria caso se tratasse de competência relativa, porém, não é a hipótese dos autos.

Nesse contexto, descabida a pretensão de anulação da sentença, já que o Juízo prolator é, de fato, competente para decidir a lide.

Quanto ao segundo ponto, com razão a parte recorrente.

Com efeito, ao dispor sobre o cumprimento de obrigações de trato sucessivo - como no presente caso -, o art. 323 do Código de Processo Civil (CPC) assim prevê:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. (grifo nosso)

Vê-se que a lei é clara ao determinar que a condenação abrange não apenas as parcelas vencidas ao tempo da propositura da demanda, mas também as prestações que se vencerem no curso do processo, **"enquanto durar a obrigação"**.

Nesse mesmo sentido, ainda, é o entendimento consolidado do STJ:

*PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, X, DO CPC/15. OPÇÃO PELA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TÍTULO JUDICIAL. ART. 785 DO CPC/15. **CONDENAÇÃO JUDICIAL. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. DATA LIMITE. EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.** PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAIS. EXCEÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXA TERMO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR. OFENSA À COISA JULGADA. HARMONIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.*

1. Ação de cobrança, ajuizada em 15/8/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 4/7/2022 e concluso ao gabinete em 23/9/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se é possível incluir na condenação da ação de cobrança de quotas condominiais as parcelas vincendas até o efetivo pagamento, ainda que posteriores à sentença e ao trânsito em julgado.

3. As contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, autorizam a propositura de execução de título extrajudicial (art. 784, X, do CPC/15).

4. Precedentes desta Corte no sentido de ser possível a inclusão, na execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até que ocorra o cumprimento integral da obrigação.

Entendimento que privilegia os princípios da efetividade e da economia processual.

5. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pela ação de conhecimento (ação de cobrança), a fim de obter título executivo judicial, nos termos do art. 785 do CPC/15.

6. De acordo com os precedentes desta Corte, é possível a condenação das parcelas vincendas das quotas e encargos condominiais até o efetivo pagamento, desde que apresentem a mesma natureza, sejam homogêneas, contínuas e originárias do mesmo título.

7. Todavia, na hipótese de o Tribunal de origem, diante das peculiaridades da situação em concreto, estabelecer marco diferenciado no título executivo judicial, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão, esse não poderá ser modificado em cumprimento de sentença, sob pena de violação das normas processuais referentes à coisa julgada e à segurança jurídica.

8. Não obstante o art. 323 do CPC/15 (art. 290 do CPC/73) admita a inclusão na sentença condenatória, de parcelas vincendas no curso da demanda até o efetivo pagamento, esta providência é vedada em cumprimento de sentença quando o título executivo judicial estabelece marco final diverso, sob pena de ofensa à coisa julgada.

9. Hipótese em que o acórdão estadual determinou a condenação da recorrente ao pagamento de quotas condominiais vencidas e vincendas até a data do efetivo pagamento. Necessidade de manutenção da decisão.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 2.025.425/RS, relatora Ministra Nancy Andrigli, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Desse modo, a sentença deve ser parcialmente reformada, a fim de afastar o trânsito em julgado como termo final da condenação.

Pelo exposto, nos moldes da fundamentação, **VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO**, a fim de reformar em parte a sentença e determinar que sejam incluídas na condenação da CEF as prestações que se vencerem enquanto durar a obrigação, mesmo que após o trânsito em julgado. Sem custas nem honorários, visto tratar-se de parte recorrente vencedora, ainda que parcialmente. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.